I. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para adelantar los trámites y suscribir el Acta de Entrega y Recibo definitivo del contrato de Interventoría en el siguiente formato:

MEPI-MN1-IN-17-FR-1: Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría.

II. ALCANCE

El presente instructivo aplica para la entrega y recibo definitivo de las interventorías de obras contratadas por el Instituto Nacional de Vías

III. GENERALIDADES

1. La información solicitada en los formatos que hacen parte del presente instructivo debe ser diligenciada en su totalidad por el Interventor. Cuando la información no aplique se indica con N/A.

2. Las notas contenidas en los formatos del presente instructivo deben ser tenidas en cuenta para todos los efectos contractuales correspondientes.

3. El Supervisor del contrato de Interventoría y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información y de los valores registrados en el formato descrito, así como por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos.

4. El Supervisor del contrato de Interventoría y el Interventor asumen plena responsabilidad por el cumplimiento de los plazos establecidos para la suscripción del formato.

5. La información consignada en el formato del presente instructivo debe reflejar la ejecución real del proyecto y de las actividades desarrolladas por la interventoría, toda vez que este documento se requiere para la liquidación del Contrato de Interventoría, certificaciones de cumplimiento y demás información que se solicite con posterioridad a la fecha de vencimiento del plazo contractual.

6. El formato debe diligenciarse de forma clara, legible y sin correcciones ni enmendaduras.

7. El Interventor debe hacer entrega del Informe final al Supervisor del contrato de interventoría como requisito previo para la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría.

8. Para la conformación y entrega del expediente contractual, el Interventor debe ceñirse a los lineamientos que determine la Entidad a través de las dependencias competentes encargadas de

administrar y custodiar los expedientes contractuales, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC.

IV. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA MEPI-MN1-IN-17-FR-1

1. El día del vencimiento del plazo contractual o de la terminación del contrato por cualquier causa, el Supervisor del Contrato de Interventoría y el Interventor deben proceder a la entrega y recibo definitivo de la Interventoría, mediante la suscripción de la correspondiente “Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría”.

2. El Acta debe ser suscrita por el Representante legal de la Interventoría o su apoderado y por el Supervisor del Contrato de Interventoría; si el Interventor se negare a firmar previa citación por parte del INVIAS, el Supervisor del Contrato de Interventoría debe suscribir el acta dejando constancia de la citación al Interventor y de la negativa de éste para su suscripción.

3. El Acta de Entrega y Recibo Definitivo debe contener lo siguiente:

   3.1 Datos generales del contrato: Número de Contrato, Interventor, Objeto, fecha de inicio, fecha de vencimiento, plazo total del contrato, adiciones, prórrogas, suspensiones y reanudaciones, Contratista de Obra y Número de Contrato.

   3.2 Descripción general de las actividades desarrolladas por la interventoría:

   - Información contrato de obra localización y longitud de la meta física ejecutada (Indicar PR).
   - Información técnica general y alcance del contrato de obra para la cual se efectuaron actividades de seguimiento y control de interventoría (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte).
   - Relación de sitios críticos atendidos y/o señalizados (Indicar PR).
   - Descripción ítem, cantidades de obra y provisiones ejecutadas contrato de obra.
   - Actividades desarrolladas por la interventoría: Relacionar de manera general.

   3.3 Anticipo o pago Anticipado.

   3.4 Valor total ejecutado contrato de interventoría.

   3.5 Resumen financiero del contrato de interventoría: El Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

   3.6 Planos record y recibo de las obras: El Interventor debe recibir, revisar y aprobar los planos record de acuerdo con las obras ejecutadas por el Contratista.

El Interventor debe verificar que las cantidades de obra aquí relacionadas coincidan con las realmente ejecutadas e incluidas en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra y demás documentos contractuales.

La Interventoría debe verificar que las obras recibidas cumplan con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

3.7 Plan de cargas final: El Interventor debe presentar el Plan de Cargas Final actualizado, documento que hace parte del Acta de Entrega y Recibo Definitivo del Contrato de Interventoría.

El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

3.8 Gestión ambiental, social, predial y de sostenibilidad: La Interventoría debe recibir y aprobar las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad realizadas por el Contratista, de conformidad con los siguientes instructivos:

- MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial.
- MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad.

Y formatos:

- MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final.

3.9 Otras actividades.

3.10 Concepto del Supervisor del Contrato de Interventoría.

3.11 Observaciones.

4. Mediante la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría, el Interventor asume plena responsabilidad por los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos y no lo exonera de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar al INVIAS técnica y administrativamente en los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presenten fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar, así como en los casos de reclamaciones de terceros posiblemente afectados.

5. El Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría es requisito para el trámite y pago de la última Acta de Costos.

6. La información contenida en el Acta de Entrega y Recibo de Interventoría en lo relacionado con la ejecución de la obra, debe coincidir con la información contenida en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra y demás documentos contractuales.

7. El Interventor una vez suscrita el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría debe proceder a actualizar las garantías requeridas para la liquidación del contrato.

8. Terminado el plazo del contrato de interventoría, el Interventor debe presentar el Plan de Cargas final actualizado con el Acta de Entrega y Recibo Definitivo.

   El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última acta de costos tramitada.

9. El Interventor debe entregar el Informe Final de Interventoría y documentos Anexos de acuerdo con lo establecido en el presente instructivo junto con el Acta de Entrega y Recibo Definitivo.

10. El Interventor una vez suscrita el Acta de Recibo Definitivo debe proceder a remitirla en medio magnético al Supervisor del contrato de interventoría y a la Unidad Ejecutora; a su vez el Interventor debe remitir el original de la citada Acta a la Unidad Ejecutora dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su suscripción. La Dirección Territorial o la Unidad Ejecutora podrán realizar observaciones al Acta de recibo definitivo remitida por el Interventor las cuales deben ser atendidas o aclaradas.

V. INFORME FINAL Y DOCUMENTOS ANEXOS

Para la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría, el Interventor debe entregar al Supervisor del Contrato de Interventoría un ejemplar del informe en medio magnético, como resultado de las labores de control y seguimiento, incluidos los documentos contractuales suscritos por las partes para el contrato de obra (Contrato principal, modificaciones, adiciones, prórrogas, suspensiones, reanudaciones de suspensiones, actas de aprobación de ítems no previstos y documentos soportes, actas de recibo parcial de obra, informes mensuales, informes semanales, entre otros) y de interventoría (Contrato principal, modificaciones, adiciones, prórrogas, suspensiones, reanudaciones de suspensiones, actas de costos, entre otros)

Una vez revisado el informe por el Supervisor del Contrato de Interventoría, el Interventor debe coordinar con el Gestor Técnico de Proyecto en sede central del INVIAS o con el Supervisor del Contrato de Interventoría en el caso de las Direcciones Territoriales, la entrega del ejemplar en medio físico y magnético en el archivo central de INVIAS (ubicado en la Dirección Territorial Cundinamarca – Fontibón) y/o donde lo indique el Instituto.

Es responsabilidad de la Interventoría que todos los documentos, volúmenes, tablas, anexos, planos y demás información exigida en el pliego de condiciones se encuentren debidamente diligenciados, firmados y foliados; lo que debe ser corroborado por el Supervisor del Contrato de Interventoría.

El informe debe contener una presentación metodológica adecuada (índice con el respectivo folio, anexos, etc.).

Contenido del Informe Final de Interventoría:

a. Información completa de la sede principal del Contratista de obra e Interventoría (Razón Social, integrantes si se trata de componente plural, teléfono, e-mail y dirección).

b. Alcance del objeto contractual, relación de los contratos, modificaciones, adiciones, prórrogas, suspensiones, multas y/o sanciones que tengan los contratos de obra y de interventoría.

c. Antecedentes y descripción general de la obra, características geográficas, topográficas, estudios realizados, y datos generales relacionados con el contrato de obra y de interventoría.

d. Descripción de los trabajos: procesos constructivos, dedicación del personal, equipos y materiales utilizados, cantidades de obra ejecutada, relación de metas físicas ejecutadas y no ejecutadas discriminadas por tramos (si aplica), ensayos realizados.

e. Diseños: descripción, secciones típicas, condiciones del subsuelo, situaciones técnicas encontradas, procedimientos aplicados, aclaraciones técnicas por cambios de diseño, exclusiones de metas físicas.

f. Relación de metas físicas ejecutadas debidamente abscisadas y localizadas.

g. Planos de Construcción (Record) en físico y dos ejemplares en medio magnético (uno para la Dirección Territorial correspondiente y uno para el Archivo Central del Instituto) aprobados por la interventoría debidamente firmados por los Directores de obra e Interventoría y sus correspondientes especialistas.

h. Certificación de la Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración sobre la compatibilidad entre el modelo de datos utilizado para la elaboración de los Planos Record y el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Entidad.

i. Relación de las Fuentes de materiales utilizadas y disponibilidad de materiales para conservación o mejoramientos posteriores, indicando los volúmenes de materiales extraídos de las fuentes y los Actos Administrativos que autorizaron su utilización.

j. Análisis financiero y costos de obra e interventoría.

k. Informe fotográfico del proyecto (antes y después). Indicando el día, mes, año, PR, estado inicial y final de las obras ejecutadas.

l. Reclamaciones presentadas por el Contratista durante la ejecución del contrato de obra, así como el concepto emitido por parte de la Interventoría a cada una o el estado en que se encuentre su trámite a la fecha de vencimiento o terminación del contrato.

m. **Carpeta Digital Contrato de Obra**. La Interventoría debe entregar organizado por subcarpetas la información de forma cronológica con todos los documentos contractuales suscritos por las partes en desarrollo del contrato:

- Expediente contractual: Orden de inicio, Acta de Reunión Técnica Inicial, contrato principal, modificaciones, adiciones, prórrogas, suspensiones, reanudaciones de suspensiones, garantías y seguros exigidos y Actas de aprobación de los mismos publicados en el SECOP.
- Estudios y diseños: Acta de Aprobación Parcial y Definitiva.
- Anticipo: Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado, Informes de inversión y buen manejo del anticipo. El Interventor debe presentar en su Informe final los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo del contrato de obra y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.
- Actas: Órdenes de pago radicadas en el Área de Cuentas por Pagar, Facturas, Hoja de Ruta, Actas de recibo parcial de obra, Pre-actas, Actas de ajuste. (Incluir todos los documentos soporte).
- Programas: Se deben anexar todos los Programas de obra firmados por el Contratista y la Interventoría, así como el Programa de Inversiones, Reprogramaciones al Programa de Inversiones y Seguimiento al Programa de Inversiones.
- Acta de Modificación: Incluir todas las Actas de Modificación de Cantidades de Obra suscritas en desarrollo del contrato.
- APU: Deben incluir los Análisis de Precios Unitarios iniciales aprobados por la Interventoría y las Actas de Fijación de Ítems No Previstos con los documentos soportes descritos en el correspondiente instructivo.
- Solicitudes Comité de Contratación: Se deben adjuntar todas las solicitudes de Adición y/o Modificación y/o Prórroga con los documentos soportes descritos en el correspondiente instructivo.
- Actas de Comité de Obra y Reunión
- Informes semanales.
- Informes mensuales.
- Acta de Visita Previa para Recibo Definitivo de Obra
- Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra
- Gestión Ambiental (Formatos, informes, pre-actas, planes de inversión y demás documentos establecidos en el Manual de Interventoría).
- Gestión Social (Formatos, informes, pre-actas, planes de inversión y demás documentos establecidos en el Manual de Interventoría).
- Gestión Predial (Formatos, informes, pre-actas, planes de inversión y demás documentos establecidos en el Manual de Interventoría).
- Gestión Sostenibilidad (Formatos, informes, pre-actas, planes de inversión y demás documentos establecidos en el Manual de Interventoría).
- Fuentes de materiales y permisos.
- Relación de pagos SIIF-NACION.

- Procesos administrativos de multas y sanciones.
- Personal: Incluir el personal profesional utilizado en desarrollo del contrato con sus respectivos oficios de aprobación de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del contrato de obra.
- Otros.

n. **Carpeta Digital Contrato de Interventoría**. La Interventoría debe entregar organizado por subcarpetas la información de forma cronológica con todos los documentos contractuales suscritos por las partes en desarrollo del contrato:

- Expediente contractual: Orden de inicio, contrato principal, modificaciones, adiciones, prórrogas, suspensiones, reanudaciones de suspensiones, garantías exigidas y Actas de aprobación de las mismas publicadas en el SECOP.
- Anticipo: Plan de inversión del anticipo mensualizado, Informes de inversión y buen manejo del anticipo. El Interventor debe presentar en su Informe final los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo del contrato de interventoría.
- Actas: Órdenes de pago radicadas en el Área de Cuentas por Pagar, Facturas, Hoja de Ruta, Actas de Costos. (Incluir todos los documentos soporte).
- Plan de Cargas: Se debe anexar el Plan de Cargas Inicial, todas las Reprogramaciones al Plan de Cargas y Plan de Cargas Final.
- Acta de Modificación: Incluir todas las Actas de Modificación de Costos suscritas en desarrollo del contrato.
- Solicitudes Comité de Contratación: Se deben adjuntar todas las solicitudes de Adición y/o Modificación y/o Prórroga con los documentos soportes descritos en el correspondiente instructivo.
- Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría.
- Relación de pagos SIIF-NACION.
- Procesos administrativos de multas y sanciones.
- Personal: Incluir el personal profesional utilizado en desarrollo del contrato con sus respectivos oficios de aprobación de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del contrato de interventoría.
- Supervisor contrato de interventoría, Gestor técnico de proyecto, Gestor ambiental, Gestor social, Gestores prediales y Gestores de sostenibilidad: Se debe adjuntar el acto administrativo o el oficio a través del cual fueron designados durante la ejecución del proyecto.
- Otros.

o. Recomendaciones.

ANEXOS

- Copia de las Actas de Visita Previa y de Entrega y Recibo Definitivo de Obra e Interventoría.
- Proyecto de Acta de Liquidación del contrato de obra y soportes acorde con lo establecido en el Manual de Contratación vigente y en el presente Manual en lo referente a la liquidación de contratos.
- Ensayos de laboratorio: Resultados y análisis de los mismos.
- Registro fotográfico y fílmico, que muestre el estado inicial, avance de la ejecución y la terminación de las obras, incluyendo las fechas de los registros.
- Original de la bitácora de obra.
- Original de todas las Actas de Comité y de Reunión debidamente suscritas generadas durante el desarrollo del contrato.
- Originales de las carteras topográficas en medio físico y magnético.
- Balance ambiental, social, predial y de sostenibilidad del contrato de obra con sus respectivos anexos en medio magnético.
- Archivo magnético con toda la correspondencia generada durante la ejecución del contrato en orden cronológico.
- Los demás documentos pertinentes que se lleguen a solicitar por parte del Instituto Nacional de Vías.

VI. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	30 de Diciembre de 2016	Alineación con el nuevo modelo Integrado de Gestión, Mapa de procesos, Proceso Gestión de la Infraestructura Vial. Instructivo que reemplaza MSE-IN-16 y Formato que reemplaza MSE-FR-26.
1	Enero de 2022	Alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y ajuste al Decreto 1292 de 2021. Instructivo que reemplaza MINFRA-MN-IN-17 y Formato que reemplaza MINFRA-MN-IN-17-FR-1.